

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7630/2547

พนักงานอัยการจังหวัดระนอง
นายเรืองศักดิ์หรือสมศักดิ์ แยมมีศรี

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24, มาตรา 50

ป.อ. มาตรา 31, มาตรา 83

จำเลยตกลงซื้อบุหรี่จากเรตจากผู้ขายที่อยู่ประเทศพม่าไว้ก่อนแล้ว จำเลยใช้ให้ ม. นำบุหรี่จากเรตของกลางเข้ามาในราชอาณาจักร ม. เพียงแต่ไปรับบุหรี่จากเรตของกลางจากผู้ขายที่เกาะสอง ประเทศพม่า จำเลยจึงกระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด ถือว่าจำเลยร่วมกับ ม. มีบุหรี่จากเรตของกลางอันเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ตามกฎหมาย และร่วมกันนำบุหรี่จากเรตของกลางซึ่งผลิตในต่างประเทศและเป็นของต้องจำกัด ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงค่าภาษีศุลกากร เมื่อจำเลยจะนำบุหรี่จากเรตของกลางไปขายให้ แก่ลูกค้าที่จังหวัดชุมพร จำเลยจึงร่วมกับ ม. มีบุหรี่จากเรตของกลางไว้เพื่อขาย.

ศาลลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบ ป.อ. มาตรา 83 ปรับ 117,000 บาท เนื่องจากจำเลยต้องรับผิดร่วมกับ ม. จำเลยในคดีอื่นของศาลชั้นต้น และปรากฏว่าในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นลดโทษให้ ม. กึ่งหนึ่ง คงปรับ ม. สำหรับข้อหานี้ 58,500 บาท และ ม. รับโทษกักขังแทนค่าปรับครบถ้วนแล้ว ดังนั้น สำหรับคดีนี้จำเลยจึงควรรับโทษปรับอีก 58,500 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 24, 44, 50 ป.อ. มาตรา 32, 33, 83, 91 และ ระเบียบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2507 (ที่ถูกลบ พ.ศ. 2509) มาตรา 24 (ที่ถูกต้องระบุ มาตรา 50 ด้วย) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิด ต่อกฎหมาย หลายบทให้ลงโทษฐานนำบุหรี่จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากร ปรับ 117,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา 29, 30 ระเบียบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบ มาตรา 86 ให้ปรับ 78,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้ กักขังแทนตาม ป.อ. มาตรา 29, 30 โดยให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ได้ ในกรณีชำระค่าปรับเมื่อรวมกับค่าปรับที่นายมกรา จำเลยใน คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 6334/2540 ของศาลชั้นต้น ได้ชำระไปแล้วต้องไม่เกิน 117,000 บาท ที่นายมกราต้องรับผิดชอบ ฟ้องขอให้มียาสูบที่มีได้ปลดแอดมียาสูบ ตามกฎหมาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยตกลงซื้อบุหรี่ชิกาแรตจากผู้ขายที่อยู่ประเทศพม่าไว้ก่อนแล้ว จำเลยใช้ให้นายมกรานำบุหรี่ชิกาแรตของกลางเข้ามาในพระราชอาณาจักร นายมกราเพียงแต่ไปรับบุหรี่ชิกาแรตของกลางจากผู้ขายที่เกาะสองประเทศพม่านำเข้ามาในพระราชอาณาจักร จำเลยจึงกระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด ถือว่า จำเลยร่วมกับนายมกรามีบุหรี่ชิกาแรตของกลางอันเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย และร่วมกันนำบุหรี่ชิกาแรต ของกลางซึ่งผลิตในต่างประเทศและเป็นของต้องจำกัด ยังมีได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงค่าภาษีศุลกากร เมื่อจำเลยจะนำบุหรี่ชิกาแรตของกลางไปขายให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดชุมพร จำเลยจึงร่วมกับนายมกรามีบุหรี่ชิกาแรตของกลางไว้เพื่อขาย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 24, 50 ป.อ. มาตรา 83 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ปรับ 117,000 บาท เนื่องจากจำเลยต้องรับผิดร่วมกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6334/2540 ของศาลชั้นต้น และปรากฏว่าในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยสำหรับข้อหานี้ 58,500 บาท และจำเลยในคดีดังกล่าวรับโทษกักขังแทนค่าปรับครบถ้วนแล้ว ดังนั้น สำหรับคดีนี้จำเลยจึงคงรับโทษปรับอีก 58,500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8.

(ทองหล่อ โฉมงาม-สุรพล เจียมจู่ไร-เฉลิมศักดิ์ บุญยงค์)

ศาลจังหวัดระนอง - นายวิชาญ พึ่งประสิทธิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ